

감사결과처분(요구)서

일련번호	19	감사자	감사실		공 개 () 비 공개 (○)
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	○○○국립공원○○사무소 (○○○국립공원○○사무소)	처분요구일자	2023. . .	회신기일	처분요구일로부터 1개월 이내

○○○국립공원○○사무소
(행정상 통보)

제 목 [부적정업무 자진신고]중계기 점용기간 만료에 따른 후속 조치 소홀
관 계 기 관 ○○○국립공원○○사무소
내 용

1. 업무처리기준

- 『자연공원법』 제24조제1항 규정에 따라 ‘자연공원을 점용하거나 사용한 자는 점용 또는 사용의 기간이 끝나거나 점용 또는 사용을 그만 둔 때에는 자연공원을 원상으로 회복’ 시켜야 함.
- 공단 『국립공원 내 불법·무질서행위 단속규칙』 제4조 및 제5조 규정에 따라 ‘사무소장은 지역담당자를 지정하여 불법행위의 발생예방 등에 주력하여야 하며, 불법행위 적발 및 재발방지 등 행정조치 책임은 ○○○○○과장, 지역담당자(분소장 포함)에게 있으며, 사무소장은 지역담당자의 불법행위 적발 보고가 있는 경우 불법행위 발생 및 조치대장과 공원운영시스템에 등재한 후 불법행위자에 대한 자진철회 등 원상회복 명령, 행정대집행 등 필요한 행정조치를 하여야 함.
- 또한, ○○○○○부-467호(2013.04.01.) 「허가분야 청렴도향상 교육계획 알림」에 따르면 허가 분야의 청렴도 향상을 통한 공단의 투명하고 공정한 대외이미지 제고하고자 민원알림서비스를 실시하고 있는바, 행위기간(또는 점용기간)이 도래하는 허가 건에 대하여 사전 안내 등 적극행정이 이루어질 수 있도록

하여야 함.

2. 현황 및 지적내용

○ 중계기 점용기간 만료 및 조치 현황

행위명	위치	용도 지구	점용기간 만료일	점용기간만료에 따른 후속조치				반려일	허가일	점·사용 기간	비 고
				지역책임 담당자	행정 조치일	허가업무담당자	행정 조치일				
이동통신용 통신주 점용기간 연장	○○시 ○○면 ○○○ 산64번지	공원자 연환경 지구	2021. 12.31.	○○○ (2021.12. 10.~현재)	-	○○○ (2018.02.01.~20 22.02.06.)	2021. 12.03.	2022. 01.25.	2022. 04.27.	2022.0 4.27. ~ 2025.1 2.31.	-
						○○○ (2022.02.07.~현 재)	-				

- ○○○국립공원○○사무소는 행위허가 업무를 추진함에 있어 점용기간이 도래하는 행위허가(협의 포함) 건에 대하여는 점용기간 만료전 기간연장, 또는 자진 철거 등 원상회복 조치가 이루어질 수 있도록 민원안내 등의 조치를 취하여야 하며, 점용기간이 만료되었으나 자진철거 등 원상회복 조치가 이루어지지 않는 경우 지역책임자는 적발보고 등의 조치를 취하여야 함에도, 2016년 8월 31일 허가(협의) 처리된 중계기 설치 건에 대하여 2021년 12월 31일 점용기간이 만료 되었으나,
- 허가업무담당자인 ○○직 ○○ ○○○은 2021년 12월 3일에 점용기간 만료에 따른 조치 요청을 안내하였고, SK텔레콤에서는 2021년 12월 30일에 이동통신용 통신주 점용기간 연장신청을 하였으나, 토지소유자의 사용승낙서 서류 미비로 보완요청을 2회에 걸쳐 요청하였음에도 보완되지 않아 부득이하게 일건 서류를 반려(2022. 1. 25.) 처리하였고 이후 전보인사에 따라 ○○직 ○○ ○○○에게 관련 내용을 인수인계하였음.
- 허가업무담당자인 ○○직 ○○ ○○○은 점용기간 만료되었음에도 불구하고, 민원인에게 재신청 또는 자진철거 등 원상회복 조치할 수 있도록 안내 등의 적절한 조치를 취하지 않았으며, 수허가자가(SK텔레콤) 신속한 조치를 취할 것으로 판단하여 별도의 문서 없이 수허가자와 유선으로만 협의 진행하여 91일간 (2023. 1. 25.~ 2023. 4. 27.)의 점·사용허가 공백기가 발생하였음.

- 또한 지역담당자에게 별도의 통보를 하지 않아, 지역책임담당자가 적발보고 등의 신속한 조치를 취하지 않게 한 사실이 있으며, 점용기간 만료후에는 신규허가를 진행하여야 함에도 불구하고 점용기간 연장허가(2022.04.27.)를 시행함으로서 만료기간 후부터 점용기간 연장허가 기간 까지(2022.01.01.~2022.04.26.) 동 기간 내 불법시설물임에도 불구하고 아무런 조치 없이 결과적으로 추인한 사실이 있음.

3. 조치할 사항

- 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【○○○국립공원○○사무소】
 - 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련